

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1037/2533	พนักงานอัยการจังหวัดกาญจนบุรี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นางสงวน พงษ์พานิช	โจทก์
	นายสนม ชาวสมุทร	จำเลย
	นายสนม ชาวสมุทร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ประเด็นในคดีนี้เป็นปัญหาข้อเท็จจริง ฉะนั้นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงของจำเลยจึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 ส่วนฎีกาใน ปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยนั้นมีทั้ง ข้อเท็จจริงบางส่วน และข้อกฎหมายบางส่วนระคนกัน ซึ่งในส่วนข้อเท็จจริงนั้นต้อง ห้ามตามที่กล่าวแล้วส่วนในข้อกฎหมายก็มีใช่เป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วแต่ใน ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 195 ประกอบกับมาตรา 225 จึงไม่รับ

จำเลยเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีอาญาจำเลยมีสิทธิที่จะให้การหรือไม่ก็ได้ ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165โดยนัยดังกล่าวต้องถือว่า จำเลยให้การปฏิเสธฟ้องโจทก์ทั้งหมดประเด็นของคดีย่อมมีอยู่ตามที่โจทก์ฟ้อง จำเลยจึงมิต้องให้การต่อสู้โดยขัดแจ้งเลยว่าการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด หรือคดีขาดอายุความ ฉะนั้นประเด็นของคดีที่จำเลยยกขึ้นกล่าวในฎีกาทั้งหมดว่า การกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดจึงต้องถือว่าเป็นประเด็นที่ได้กล่าวกันมาแล้ว

ในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ แม้ศาลอุทธรณ์จะมีได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัย โปรดมีคำสั่ง
ให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 127)

ระหว่างพิจารณา นางสงวน พงษ์พานิช ผู้เสียหายขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้น
ต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
352 จำเลยเป็นน้องของผู้เสียหาย โดยมีมารดาเดียวกันแต่ต่างบิดากัน จึงให้ลงโทษ
จำเลยกระหนลง 1 ปี เรียงกระหนลงโทษแล้วจำคุกจำเลย 2 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 352 วรรคแรก ให้จำคุกจำเลยเพียงกระหนเดียว มีกำหนด 1 ปี นอกจากนี้แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ร่วมฎีกา (อันดับ 122)

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 117)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 120)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 2(ข) ของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย และ
จำเลยได้ยกขึ้นต่อสู้ในศาลอุทธรณ์แล้ว จึงให้รับฎีกาข้อ 2(ข) ของจำเลยไว้พิจารณา
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

พิจาระห์แล้ว ฎีกาข้อ 2(ข) ของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย และ
จำเลยได้ยกขึ้นต่อสู้ในศาลอุทธรณ์แล้ว จึงได้รับฎีกาข้อ 2(ข) ของจำเลยไว้พิจารณา
ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการต่อไป

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ